

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2271/2537

นาง รัชณี ศรีขจรเกียรติ
บริษัท เอก ทวี ชัย จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 31

ศาลชั้นต้นออกข้อกำหนดมิให้โจทก์ลุกขึ้นแถลงการณ์ใด ๆ ใน ขณะที่ศาลจด
รายงานกระบวนการพิจารณาอยู่ อันจะเป็นการขัดขวางทำให้กระบวนการพิจารณาไม่อาจ
ดำเนินไปได้โดยรวดเร็ว เหตุที่ออกข้อกำหนดเพราะโจทก์ได้กระทำหลายครั้งแล้ว
เมื่อศาลชั้นต้นออกข้อกำหนดดังกล่าว โจทก์ก็ยังลุกขึ้น แถลงโดยศาลมิได้อนุญาต
และขอให้ศาลบันทึกในรายงาน กระบวนการพิจารณาอีกจึงเป็นการละเมิดอำนาจศาล

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองฐานละเมิดเรียกค่าเสียหาย หลัง
จากสืบพยานโจทก์เสร็จและในวันที่ 24 ธันวาคม 2535 ซึ่งเป็นวันสืบพยานจำเลยที่ 1
โจทก์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นคำแถลงอ้างว่าคำเบิกความของโจทก์เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2534 มีการตัดเติมข้อความโดยไม่ทราบว่ามีผู้ใดเป็นผู้กระทำ และลายมือชื่อ
ในคำเบิกความดังกล่าวก็ไม่ใช่ลายมือชื่อของโจทก์ ขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นได้
สอบถามคู่ความทุกฝ่ายและบันทึกรายงานกระบวนการพิจารณา โจทก์ยื่นขึ้นแถลง
คัดค้านศาลชั้นต้นพิเคราะห์พฤติการณ์ของโจทก์ในขณะนั่งพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นการรบกวนขัดขวางให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นไปโดยเรียบร้อยและชอบ

ด้วยกฎหมาย จึงออกข้อกำหนดห้ามมิให้โจทก์ลุกขึ้นแถลงการณ์ใด ๆ ในขณะที่ศาล จดรายงานกระบวนการพิจารณาอยู่ และศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าคำเบิกความของโจทก์ตาม ที่อ้างมาไม่ได้มีการตัดเติมจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีก หลังจากนั้นโจทก์ได้ยื่นคำแถลงในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก 2 ครั้งและขอให้ศาลชั้นต้นส่ง ลายมือชื่อของโจทก์ในคำเบิกความให้กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ตรวจพิสูจน์ว่า ลายมือชื่อโจทก์ในคำเบิกความที่โจทก์อ้างมาปลอมหรือไม่ ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นการ ยื่นคำแถลงซ้ำจึงไม่ดำเนินการให้ และเห็นว่าโจทก์พยายามยื่นคำแถลงโดยอ้างว่าคำ เบิกความของตนถูกตัดเติมแก้ไขและมีการปลอมแปลงลายมือชื่อโจทก์ทั้งที่ศาลชั้น ต้นเคยมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วนั้น เป็นเรื่องที่โจทก์ดำเนินกระบวนการ พิจารณาไปในทางก่อความรำคาญและประวิงคดีให้ชักช้าจึงได้ออกข้อกำหนดห้ามไม่ ให้โจทก์แถลงหรือยื่นคำคู่ความใด ๆ ต่อศาลโดยกล่าวอ้างว่าคำเบิกความของโจทก์ ถูกตัดเติม หรือมีการปลอมลายมือชื่ออีกต่อไป หลังจาก que ศาลชั้นต้นออกข้อกำหนด ดังกล่าวแล้วขณะที่ศาลชั้นต้นบันทึกรายงานกระบวนการพิจารณาโจทก์ลุกขึ้นแถลง ต่อศาลว่า โจทก์จะพูดได้หรือยัง ซึ่งศาลชั้นต้นบอกว่ายังไม่อนุญาตโจทก์ได้บอกศาล ชั้นต้นให้บันทึกไว้ในรายงานด้วย

ศาลชั้นต้นพิเคราะห์พฤติการณ์ของโจทก์ดังกล่าวแล้วเห็นว่าศาลได้ออกข้อ กำหนดไว้แล้วว่าห้ามมิให้โจทก์ลุกขึ้นแถลงการณ์ใด ๆ ในขณะที่ศาลจดรายงาน กระบวนการพิจารณาอยู่ แต่โจทก์ยังฝ่าฝืนขึ้นแถลงศาล และเมื่อศาลยังไม่อนุญาต โจทก์กลับบอกว่าน่าจะให้ศาลบันทึกไว้ในรายงานตอนนี้ก็อีก อันเป็นการโต้แย้งกับ ศาล โดยปรากฏด้วยว่าโจทก์เคยแสดงพฤติการณ์ดังกล่าวนี้ต่อศาลในการพิจารณา คดีนัดอื่นมาก่อนแล้ว เห็นว่า การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ ศาลออกไว้เพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาลและเพื่อให้กระบวนการพิจารณาดำเนิน การไปโดยเที่ยงธรรมและรวดเร็ว การกระทำของโจทก์เป็นความผิดฐานละเมิด อำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 30 และ 31 ให้

ลงโทษจำคุกโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 33 มีกำหนด 15 วัน

โจทก์อุทธรณ์ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลที่ให้จำคุกโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับโจทก์สถานเดียวเป็นเงิน 500 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในข้อที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์มิได้ยกเลิกข้อกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 30, 31 และมาตรา 33 คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ทำให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นต่อไปได้เพราะโจทก์ได้คัดค้านไว้แล้ว ขอให้ยกเลิกข้อกำหนดของศาลชั้นต้นเสียเห็นว่า โจทก์มิได้อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้ขึ้นมาในชั้นอุทธรณ์จึงเป็นข้อที่มีได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 บรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า โจทก์ไม่ทราบว่าการกระทำของโจทก์เป็นการละเมิดอำนาจศาล ขอให้ยกเลิกการกำหนดโทษ เห็นว่า การที่ศาลออกข้อกำหนดก็เพื่อให้กระบวนการพิจารณาดำเนินไปตามความเที่ยงธรรมและรวดเร็ว ที่ศาลชั้นต้นออกข้อกำหนดมิให้โจทก์ลุกขึ้นแถลงการณ์ใด ๆ ในขณะที่ศาลจดยางงานกระบวนการพิจารณาอยู่ อันจะเป็นการขัดขวางทำให้กระบวนการพิจารณาไม่อาจดำเนินไปได้โดยรวดเร็ว เหตุที่ออกข้อกำหนดดังกล่าวเพราะโจทก์ได้กระทำหลายครั้งแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นออกข้อกำหนดดังกล่าวโจทก์มิได้นำพาต่อข้อกำหนดของศาลยังลุกขึ้นแถลงโดยศาลมิได้อนุญาต และขอให้ศาลบันทึกในรายงานกระบวนการพิจารณาอีกโจทก์ย่อมทราบถึงการกระทำของตนดีว่า เป็นการขัด

ขวางทำให้กระบวนการพิจารณาไม่อาจดำเนินไปได้โดยรวดเร็ว จะอ้างว่ากระทำไปโดยไม่รู้ว่ามีคามผิดไม่ได้ กรณีไม่มีเหตุที่จะยกเลิกการกำหนดโทษที่ศาลอุทธรณ์วางโทษเพียงโทษปรับนั้นเหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว"

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพ็ชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภาพ โชติกวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>